

予備独自問題 H27-24

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合の双方に当てはまるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. Vには、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。

イ. 一定の場合、被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。

ウ. 尋問又は陳述が認められる被告事件には、罪名による制限がない。

エ. 審理の状況その他の事情を考慮して、Vに法廷で供述又は陳述させるのが相当でないと認めるときは、その供述又は意見が記載された書面を提出させることができる。

オ. Vの供述又は陳述を犯罪事実の認定に用いることができる。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

ア Vを証人として尋問する場合にのみ当てはまる

証人には、この法律に特別な定のある場合を除いて、宣誓させなければならない(154条)。その趣旨は、証言内容の真实性を担保する点にある。他方、犯罪の被害者に被害に関する心情等の意見を陳述させる場合(292条の2)には、宣誓は要求されていない。292条の2の規定による意見陳述の趣旨は、被害者等に対し、その申出により被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を主体的に述べる機会を与える点にある。そのため、犯罪事実の有無の認定のために証人尋問の客体として証言が求められる証人尋問とは、その趣旨を異にするのである。したがって、本記述は、Vを証人として尋問する場合にのみ当てはまる。

イ 双方に当てはまる

裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる(157条の5第1項本文)。その趣旨は、被告人や傍聴人から見られていること等によって証人に強い精神的不安等が生じることがあるため、そのような負担を軽減する点にある。そして、157条の5の規定は、犯罪の被害者に被害に関する心情等の意見を陳述させる場合にも準用される(292条の2第6項)。これは、被害者等による意見陳述の場合も、証人として証言する場合と同様に、意見陳述における精神的不安を軽減する必要があることから、前述のような措置を採ることができるとしたものである。したがって、本記述は双方に当てはまる。

ウ 双方に当てはまる

証人尋問が認められる被告事件についても、被害に関する心情等の意見の陳述が認められる事件についても、罪名による制限は設けられていない。したがって、本記述は双方に当てはまる。なお、被害者参加制度(316条の33以下)においては、被告事件の手続への参加ができる犯罪が限定されている(同法316条の33第1項各号)。この制度は、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」という犯罪被害者等基本法3条の基本理念に基づくものであるとされる。そのため、その趣旨を踏まえ、「個人の尊厳」の根幹をなす人の生命、身体又は自由を害する罪が対象犯罪とされている。

エ Vに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合にのみ当てはまる

裁判所は、犯罪の被害者に被害に関する心情等の意見を陳述させる場合において、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないときと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させることができる(292条の2第7項)。他方、犯罪の被害者を証人として尋問する場合には、供述に代え供述を記載した書面を提出させるという制度は置かれていない。証人尋問では、証人審問権(憲法37条2項)を保障する必要があるからである。したがって、本記述は、Vに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合にのみ当てはまる。

オ Vを証人として尋問する場合にのみ当てはまる

被害に関する心情等の意見の陳述は、「犯罪事実の認定のための証拠とすることができない」(292条の2第1項、第9項)。なぜならば、陳述の手続は証拠調べではないからである。他方、Vを証人として尋問する場合、これは証拠調べ手続の一過程をなす。よって、Vを証人として尋問する場合、その供述を犯罪事実の認定に用いることができる。したがって、本記述は、Vを証人として尋問する場合にのみ当てはまる。

以上により、双方に当てはまる記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。